



--TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO--
--SEZIONE 13 ^CIVILE--
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Civile e Penale di Milano, nella persona del Giudice unico Dott. Jacopo Blandini, all'esito della discussione, ha emesso la seguente sentenza ex art. 429 cpc

--SENTENZA--

nella causa civile promossa

DA

Parte_1 << *C.F._1* >> *Parte_1*, nato a Saronno, il 03.07.1973, C.F. *C.F._1*, *Parte_2* [...] , nata a Milano, il 26.05.1983 C.F. *C.F._2* entrambi residenti a Segrate in via Novegro n. 31 e *Parte_3*, nata a Mazzarino il 16.05.1950 C.F. *C.F._3*, residente in Saronno, via Delle Grigne n. 24, rappresentati e difesi, per procura in calce al presente atto, dall'Avv. Donatella Iacona C.F. *C.F._4* con studio in Milano, via G. Mameli n. 20 patrocinato/a dall'Avv. IACONA DONATELLA ;
RICORRENTI--OPPONENTI

CONTRO

Controparte_1 [...] (C.F. *P.IVA_1*, in p.l.r.p.t., con sede in Roma, Piazza Vittorio Emanuele II n. 78, rappresentata da *Controparte_2* (C.F. e P.Iva *P.IVA_2*, con sede in Roma alla Via Torino n. 38, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. *Controparte_3* (nominato con delibera n. 29/2017 del Consiglio di Amministrazione del 30/03/2017), giusta procura del Dott. *Persona_1* notaio in Roma, raccolta n.20990 repertorio 30560 del 30/05/2011 rappresentata e difesa, dall'Avv. Marina Rizzitelli del Foro di Roma (C.F. [...] *C.F._5*, patrocinato/a dall'Avv. RIZZITELLI MARINA;
RESISTENTE--OPPOSTA

Oggetto: opposizione a Decreto ingiuntivo al n. 10591/2022, emesso dal Tribunale di Milano in data 16-25.06.2022 (RG n. 10803/2022) e notificato in data 07.08.2022;



Oggetto: Altri istituti del diritto delle locazioni.
CONCLUSIONI

Le parti costituite hanno concluso come in atti depositati in PCT, con conclusioni qui di seguito da intendersi integralmente ed espressamente richiamate.

--CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE¹--

Si premette che il contenuto della presente sentenza si adegnerà ai canoni normativi dettati dagli artt. 132, comma 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi (cfr. Cassazione alle SS.UU. n. 642 del 16/01/2015).

CP_4 ente locatario dell'unità immobiliare sita in per conto della **CP_1** [...] in Milano alla Via Sulmona n. 23 -sc.5 -P02 -int.8 -cod. UI10205-0015 aveva concesso in locazione a **Parte_1** e **Controparte_5** (**Parte_3** in qualità di garante), il suddetto immobile in forza del contratto siglato in data 01/10/2014 con scadenza il 30/09/2018 (all.1).

Il contratto di Locazione prevedeva un canone annuo pari a € 11.000,00 da corrispondersi in 4 rate trimestrali da € 2.750,00 cadauna, nonché la somma di € 2.700,00 annue a titolo di oneri condominiali da corrispondersi anch'essa in quattro rate trimestrali;

L'immobile veniva rilasciato in **data 07/06/2019** (all.2)....

¹ La presente sentenza viene redatta anche secondo i criteri di cui alla pronunzia della Suprema Corte di Cassazione alle SS.UU. n. 642 del 16/01/2015, ed ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9, del D.L. 179/2012 come convertito in Legge n. 221/2012, come introdotto ai sensi del D.L. n. 83/2015 e poi convertito in Legge n. 132/2015; *In limine litis* va osservato che la riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. La novella dell'art. 132 c.p.c. è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 4 luglio 2009 (v. art. 58 L. n. 69 del 2009). Ne deriva che può procedersi all'immediata stesura delle ragioni della decisione;



VERBALE DI RICONSEGNA

Il giorno 07/6/19 nell'unità immobiliare di proprietà della Fondazione E.N.P.A.M. ubicata in Milano Via SULMONA 23 Sc. 5 P02 Int. 8 COD. UI 10205-0015 individuata al C.E.U. al Foglio _____ mappale _____ sub _____, sono presenti i Signori:

- Arch. Latini, incaricato dalla Proprietà
- Sig. **GUARIGLIA MIRKO**

Solo 8

in qualità di ex conduttore dei locali ad uso abitazione come da contratto di locazione cessato in data 31/05/2019

I presenti dopo accurata visita dei locali:

☒ A) ne hanno riscontrato l'integrità nonché la perfetta idoneità all'uso per i quali sono destinati liberi da persone e/o cose;

B) hanno riscontrato i seguenti danni/modifiche non autorizzate e/o manchevolezze:

Ci sono due nobili che possono portare a rifuto.

(1) Città, indirizzo, edificio, scala, piano, interno

Vengono riconsegnate n. 3 chiavi

N. vani 4 N° servizi 3

Con la firma del presente verbale, le parti si danno atto che:

l'addebito per eventuali danni/modifiche non autorizzate/manchevolezze verrà contabilizzato successivamente unitamente all'eventuale addebito/accredito risultante dal conguaglio oneri accessori sino alla data di cessazione del contratto di locazione, ovvero sino al 31/05/2019.

Nuovo recapito ex conduttore Sig. GUARIGLIA MIRKO Via NOVEGRO 31
tel. 3926287830; CAP _____; località SEGRATE; prov. MI

CODICE _____ IBAN _____ c/c intestato a _____ indirizzo mail _____

COD POD ITORE00421663

COD PDR SHGR 036016909362

L'ex Conduttore Sig. MIRKO GUARIGLIA

NON HA VUOTO FIRMARE

Per la Proprietà

Fotobell

*PER TESTIMONIANZA FIRMA IL CUSTODE SIG. VITTORIO PATERINI
SE MI HA LASCIAO SULLA SCRIVANIA
DELLA PORTINERIA TUTTE LE ~~DOCUMENTAZIONI~~*

Paterini Vittoria

C.F. - P.IVA 07347921004 - cap.soc. euro 64.000.000,00 I.V. - REA di Roma n. 1026593
Sede legale e operativa: Via Torino, 38 - 00184 Roma - Tel 06.42150.620 - Fax 06.42150.599
Sede operativa: Via Viviani 12 - 20124 Milano - Tel 02.6599.686 - Fax 02. 2906.3158
www.enpamre.it

** LETTERE RICEVUTE DA ENPAM, ANDANDO SENE VIA DI FRETTA*
Fotobell

La CP_4 da effettuati controlli contabili rilevava crediti vantati nei confronti dei conduttori, a titolo di canoni non corrisposti e oneri condominiali. In data 25/06/2022



<<TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO>>

<<SEZIONE TREDICESIMA CIVILE>>

<<R.G. n. 38007/2022 -SENTENZA-Pagina n. 3 di 15>>

veniva messo dal Tribunale il decreto ingiuntivo n.10591/2022 con il quale si ingiungeva ai a Parte_1 , Anziché Parte_2 e Parte_3 di pagare la somma di €26.571,00, oltre gli interessi come da domanda e le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in €1.400,00 per competenze, in €286,00 per esborsi, oltre i.v.a. e c.p.a..

In data 25/07/2022 ricorso e decreto ingiuntivo venivano notificati agli opposenti a mezzo posta.

Proponevano opposizione avverso il DI gli ingiunti assumendo che fino al 30.06.2017 l'odierna parte opponente avesse regolarmente pagato i canoni e le spese accessorie e sia stata perfettamente adempiente alle obbligazioni assunte. Asserivano che con lettera raccomandata del 26.04.2017 (doc.3), Parte_1 comunicava recesso dal contratto di locazione per giusta causa, a decorrere dal 30.06.2017, eccependo la presenza di ruggine e materiale sabbioso nelle condutture che impedivano l'uso dell'acqua corrente in quanto non potabile. Assumevano che la missiva sarebbe stata preceduta da una e-mail del 18.04.2017 (doc.4), con la quale si faceva riferimento ad una segnalazione telefonica della problematica sin dai primi giorni di aprile 2017, rimasta priva di riscontro e si preannunciava il recesso in caso di perdurante silenzio. In realtà il problema si era iniziato a presentare già dal gennaio 2017, tanto che ne era partita una segnalazione telefonica. Poi, in attesa di un intervento di CP_1 , la situazione era peggiorata, tanto che il Parte_1 si determinava a scrivere per lasciare traccia. Assumeva la parte opponente che il Parte_1 avrebbe in realtà rilasciato l'appartamento per cui è causa già in data 30.06.2017 (e non già solo il 07/06/2019 come da verbale in atti versato) e avrebbe chiesto ad CP_1 un appuntamento "*per la riconsegna delle chiavi dell'appartamento oggi interamente vuoto e a vostra disposizione*", il tutto senza ottenere riscontro

Assumevano gli opposenti che *...L'offerta della consegna delle chiavi da parte dei conduttori è stata effettuata nell'imminenza del rilascio e non vi è traccia di alcun invito di CP_1 ad un incontro per la consegna delle chiavi, che è avvenuta quando finalmente CP_1 si è decisa a convocare il signor Parte_1 , il quale si era più volte rivolto al custode dello stabile, signor Testimone_1 cercando di lasciare a lui le chiavi, ma ricevendone sempre un fermo rifiuto. ...Al momento della consegna delle chiavi il signor Parte_1 rifiutava di sottoscrivere il relativo verbale (doc.2 fascicolo monitorio), poiché*



voleva che venisse indicata l'effettiva data in cui aveva messo a disposizione di CP_1 le chiavi dell'immobile Riferivano i ricorrenti di avere chiesto la restituzione del deposito cauzionale.

Dopo la missiva inviata, CP_1 non avrebbe effettuato più alcuna comunicazione agli odierni opposenti i quali venivano convocati per la riconsegna delle chiavi solo per la data 07.06.2019.

Il deposito cauzionale pari ad € 2.750,00 non era mai stato restituito agli odierni opposenti e neppure portato in detrazione da quanto preteso, come era anche dato evincersi dal prospetto di cui al documento n. 3 allegato al fascicolo monitorio.

Formulava pertanto, l'eccezione di compensazione con eventuali altre somme che risultassero dovute all' CP_1 .

Concludevano **In via preliminare e pregiudiziale,**

- dichiarare la nullità del Decreto Ingiuntivo n. 10591/2022 emesso dal Tribunale di Milano in data 25.06.2022 nei confronti di Parte_2 (C.F.: C.F._6), piuttosto che nei confronti di Anziché Parte_2 (C.F.: C.F._2), per mancanza assoluta di identificabilità della debitrice ingiunta e per tutti i motivi esposti;

Nel merito in via principale e riconvenzionale

- **accertare e dichiarare, anche in via riconvenzionale,** che la motivazione addotta dai conduttori per il recesso anticipato dal contratto di locazione per cui è causa è di tale gravità da rendere inabitabile l'appartamento, per cui il rilascio anticipato al 30.06.2017 è stato legittimo ed improcrastinabile, con esonero dal rispetto dei sei mesi di preavviso previsti dal contratto e che, quindi, nessuna morosità sussiste in capo ai signori Parte_1 , Anziché Parte_2 e Parte_3 nei confronti di CP_1 e, per l'effetto, attesa l'illegittimità della domanda azionata in via monitoria da CP_1 , revocare il D.I. n. 10591/2022 del Tribunale di Milano e, anche in via riconvenzionale, condannare CP_1 alla restituzione in favore dei conduttori della somma versata a titolo di deposito cauzionale e conteggiato a credito di € 2.750.00 oltre interessi e rivalutazione fino al pagamento;

In subordine nel merito e in via riconvenzionale

- nel caso in cui la motivazione addotta dai conduttori per il recesso anticipato dal contratto di locazione sia ritenuta legittima ma senza esonero dal termine semestrale di preavviso, accertare e dichiarare il diritto dei conduttori a recedere anticipatamente dal contratto per giusta causa e per l'effetto annullare il D.I. opposto o ridurlo solo nella misura dei canoni relativi al preavviso ritenuto equo e di giustizia, tenendo conto che le mensilità fino al 30.06.2017 sono state pagate e compensando le altre mensilità con il deposito cauzionale non restituito e non conteggiato a credito di tre mesi pari ad € 2.750,00 oltre interessi e rivalutazione dal 30.6.2017;



In estremo subordine nel merito e in via riconvenzionale

- nella non temuta ipotesi che la motivazione addotta dai conduttori per il recesso anticipato dal contratto di locazione non sia ritenuta di tale gravità da legittimare la disdetta, accertare e dichiarare che la disdetta effettuata dai conduttori con la lettera datata 26.04.2017 aveva efficacia almeno per la scadenza naturale del contratto convenuta nel 30.09.2018 e che il ritardo nella consegna delle chiavi è avvenuta per fatto e colpa della CP_1 e, per l'effetto, annullare il D.I. opposto o ridurre l'importo ingiunto nella misura maturata fino al 30.09.2017 compensando il dovuto con il deposito cauzionale di tre mesi pari ad € 2.750,00 oltre interessi e rivalutazione non restituito e non conteggiato a credito;

Si costituiva ritualmente la controparte opposta Controparte_1 con proprio atto difensivo contestando e contrastando l'avversaria prospettazione in fatto ed in diritto, rinviando alle dettagliate conclusioni rassegnate in atti. Queste le conclusioni rassegnate in atti: in via preliminare: atteso che l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, concedersi la provvisoria esecutorietà del D.I. n.12713/2022, emesso dal Tribunale ordinario di Milano, ai sensi dell'art.648 c.p.c. Nel merito chiedeva di respingere totalmente l'opposizione perché infondata in fatto e in diritto confermando in toto il decreto ingiuntivo n. 10591/2022 del 25/06/2022 emesso da Tribunale ordinario di Milano. In ogni caso con vittoria di spese e compenso all'avvocato determinato ai sensi del D.M. n.55/2014 e ss. mm, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrente.

Risultati vani i tentativi delle parti di addivenire -nelle more del procedimento- ad una soluzione concordata della controversia, il G.I. procedeva.

All'udienza del **14/03/2023**.... veniva sentito personalmente la parte ricorrente opponente Parte_1, nato a Saronno il 03.07.1973, lo stesso dichiara: *il contratto di locazione con CP_1 è dell'ottobre 2014, ed i problemi della ruggine nei rubinetti sono cominciati sin da subito e l'appartamento peraltro era stato da poco ristrutturato dalla proprietà CP_1. Non abbiamo mai promosso alcuna iniziativa per accertamento tecnico preventivo ATP. La segnalazione all' CP_1 dei problemi di ruggine da parte nostra è avvenuta nel gennaio 2017. Abbiamo lasciato l'appartamento in cui vivevamo io, mia moglie ed i tre figli in data 01.07.2017 e abbiamo regolarmente pagato il canone sino al 30.06.2017.*



Non ho mai fatto un'offerta reale ovvero una offerta formale alla Proprietà per la riconsegna delle chiavi alla Proprietà CP_1 ovvero a mezzo di intervento dell'Ufficiale giudiziario. Mi è rammostrato il verbale di riconsegna e restituzione dell'immobile che porta la data del 07.06.2019 e che io ho rifiutato di sottoscrivere; ciò perché per me non era la data del rilascio dell'immobile; non contesto che, in quella sede, ho rilasciato alla Proprietà tre mazzi di chiavi. Peraltro, avevo comunque lasciato anche qualcosa di vecchio nell'appartamento.

Noi abbiamo acquistato una casa nel febbraio 2018 e all'incirca un mese dopo siamo entrati in casa.

Confermo che non ho inteso sottoscrivere il verbale di riconsegna dell'immobile del 07.06.2019, pur essendo io personalmente presente in loco.

Ho ricevuto per un po' di tempo la mia corrispondenza presso l'abitazione di proprietà CP_1 (sita in Milano, Via Sulmona 23) corrispondenza questa che non ho mai recuperato, non sapendolo. Anche al momento del sopralluogo e riconsegna del 07.06.2019 -quando mi è stata mostrata la corrispondenza nel frattempo depositata nella casella della posta ed a me destinata- ho ritenuto di lasciarla là senza nemmeno aprirla.

Non mi è stata restituita la cauzione da me versata alla parte Locatrice per complessivi €#2.750,00#.

In via conciliativa e transattiva, sono disponibile a riconoscere all' CP_1 il diritto al trattenimento della cauzione da me già versata in favore della proprietà e trattenuta dall' CP_1 oltre ad offrire alla controparte ulteriori 3 tre mensilità di canone per ulteriori.....; €#2.750,00#. All'udienza del 05/12/2023 le difese davano atto di non essere riuscite, nelle more del presente giudizio, ad addivenire ad un accordo conciliativo e transattivo della presente vertenza.

La difesa di parte CP_1 Avv. Rizzitelli Marina a rettificava del credito CP_1 precisa che il residuo credito vantato dall'Ente <<previa la decurtazione del deposito cauzionale (pari ad €#2.750,00#) già in precedenza versato dalla parte opponente e ancora, ad oggi, trattenuto da CP_1 >> ammonta ad €#23.821,00# cui vanno ancora detratti gli interessi legali maturati da decurtare (e qui quantificati dalla difesa in complessivi ed ulteriori



€#222,88#) con un totale residuo credito ancora vantato dall'Ente e dovuto alla CP_1

[...] di complessivi €#23.598,12#.

La difesa di parte Parte_1 si riportava alle proprie istanze tutte e domande ed eccezioni come già atti rassegnate.

All'esito della discussione, il Giudice procedente si ritirava in camera di consiglio, all'esito della quale emetteva e pronunciava sentenza decisoria definitiva del presente giudizio.

Deve, *preliminarmente* ed in rito, ritenersi sussistente la giurisdizione dell'A.G. oggi procedente, così come pure correttamente radicata ed individuata la competenza territoriale dell'adito Tribunale del capoluogo lombardo secondo i canoni normativamente previsti dalla disciplina legislativa specificamente vigente in materia. Né del resto sul punto è stata sollevata alcuna contestazione ovvero eccezione di parte.

Occorre in premessa ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel motivare "*concisamente*" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. Ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).

Il Tribunale da ultimo, in fase decisoria e nel merito, lette le istanze istruttorie di prova orale pure formulate dalle parti nei propri atti difensivi non ammette², i capitoli di prova orale³

² Al riguardo giova ricordare che, come noto, la motivazione della prova non deve farsi necessariamente capo per capo ma può farsi anche in termini generali (cfr. Cass. sent. n. 8773/2012); L'accertamento della specificità rientra tra i poteri discrezionali del giudice; e, in quanto espressione di tali poteri, la sua valutazione non è sindacabile in sede di legittimità, se sorretta da adeguata motivazione.



così da dovere essere respinti “*in blocco*”, in quanto in parte vertenti su circostanze pacifiche ovvero non contestate, in parte vertenti su circostanze di natura documentale ovvero da provarsi per via documentale, in parte vertenti su circostanze non pertinenti ed irrilevanti ai fini del decidere, in parte formulati in termini negativi, in modo generico e privi di precisi e circostanziati riferimenti temporali⁴, in parte vertenti su valutazioni e giudizi (di tipo interpretativo) non demandabili a testi; al riguardo giova ricordare che, come noto, la motivazione della prova non deve farsi necessariamente capo per capo ma può farsi anche in termini generali (cfr. Cass. sent. n. 8773/2012).

Di nullo rilievo probatorio --oltre che del tutto inconferenti ai fini del decidere-- appaiono poi le fotografie (nemmeno tutte di agevole visione) versate in atti dalla parte opponente Parte_1 e ciò anche nella dichiarata e palese assenza di una --univoca, oggettiva e certa-- riferibilità delle stesse ai locali per cui è causa, nonché per la anche oggettivamente incerta datazione delle stesse.

Ciò anche evidenziando che nessuna (tempestiva) iniziativa di ATP la parte opponente ha mai ritenuto prima di azionare nella *prossimità temporale* dei prospettati vizi (collocati dalla

La giurisprudenza ha da ultimo avuto cura di fornire indicazioni secondo cui (Cass. 1294/2018) l'esposizione dei fatti deve recarne gli elementi essenziali; questi devono essere adeguatamente circostanziati e collocati nel tempo e nello spazio; devono consentire a controparte di dedurre prova contraria (cfr. Cass. ai nn. 3728/1987, 3635/1989, 12642/2003, 11844/2006, 2201/2007, 12292/2011, 1808/2015). Giova precisare che tale vaglio di idoneità della specificazione dei fatti va operato non solo riferendosi alla formulazione letterale dei capitoli medesimi, ma anche in relazione agli altri fatti di causa ed alle deduzioni dei contendenti (Cass. ai nn. 10272/1995, 2201/2007, 3280/2008).

³ Deve evidenziarsi che la richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della conclusione della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa (cfr. Cass. 9547/2009). La giurisprudenza più recente ha, poi, chiarito che non è consentita la supplenza del giudice nelle attività processuali delle parti, cosicché “*le istanze istruttorie devono avere ad oggetto circostanze il più possibile specifiche, nel senso che devono garantire il massimo grado di specificità consentita in relazione alla fattispecie concreta*” (Cass. Civ., sez. III, sentenza 12 giugno 2012 n. 9522). Cass. civ., sez. I, sentenza 18 gennaio 2013 n. 1239) sono generiche e pertanto inammissibili le prove formulate nel senso di attribuire ad un soggetto comportamenti vaghi senza dedurre specifiche circostanze al riguardo: la genericità è superata solo se la circostanza è collocata in determinato momento storico ed in determinato contesto topico, rivelandosi altrimenti inidonea a superare il vaglio di cui all'art. 244 c.p.c.;

⁴ Cfr. Cass. civ. n. 20997/2011..... la richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della conclusione della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa; Cass. civ. n. 3280/2008... l'indagine del giudice di merito, sui requisiti di specificità e rilevanza dei capitoli formulati dalla parte istante, va condotta non solo alla stregua della loro formulazione letterale, ma anche in correlazione all'adeguatezza fattuale e temporale delle circostanze articolate, con l'avvertenza che la facoltà del giudice di chiedere chiarimenti e precisazioni ex art. 253 c.p.c., di natura esclusivamente integrativa, non può tradursi in un'inammissibile sanatoria della genericità e delle deficienze dell'articolazione probatoria. Cfr. Cass. civ. n. 8957/2006 La concessione di un termine per la formulazione delle indicazioni relative ai capitoli di prova testimoniale ed alle persone da interrogare, - costituente tanto in primo che in secondo grado una facoltà meramente discrezionale del giudice non sindacabile in sede di legittimità, prevista dal previgente disposizione di cui all'art. 244, terzo comma, c.p.c. - non è più contemplata nella nuova formulazione della medesima, applicabile ai giudizi introdotti dopo il 30 aprile 1995, non essendo conseguentemente censurabile la pronuncia del giudice di merito che nega il rinvio ad altra udienza per consentire alle parti di ovviare alle deficienze ed alle lacune del mezzo di prova irritalmente articolato, sul presupposto che trattasi di attività non riconducibile alla formulazione di nuovi mezzi di prova che tale differimento viceversa consente;



<<TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO>>

<<SEZIONE TREDICESIMA CIVILE>>

<<R.G. n. 38007/2022 -SENTENZA-Pagina n. 9 di 15>>

stessa parte ricorrente già sin dall'ottobre del 2014 come da verbale di udienza del 14/03/2023).

Sicchè sotto tale profilo deve, oramai, ritenersi definitivamente maturato ogni effetto preclusivo.

Peraltro, quale oggettivo dato fattuale immediatamente evincibile, alcuna delle raccomandate di cd. disdetta inviate dal *Parte_1* risulta essere stata firmata e *sottoscritta* dallo stesso (cfr. del testo i docc. 3 e 6 del fascicolo oppONENTI e cfr. anche i docc. n. 5 e 10 del fascicolo *CP_1*).

Controparte_1 ha comunque contestato⁵ --ex art. 115, I comma, ultima parte c.p.c. quanto prospettato ed asserito dalla controparte, sicchè quest'ultima, anche in ossequio al

5 Ai sensi dell'art. 115, comma I, c.p.c. "salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita". L'ultimo inciso («fatti non specificatamente contestati») approda nell'art. 115 cit. a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 la quale ha, di fatto, convalidato la giurisprudenza di Cassazione che, a partire dall'arresto a Sezioni Unite del 2002 (sentenza n. 761), ha affermato l'esistenza, nell'ordinamento processuale civile, di un onere di contestazione per le parti, legato ai fatti introdotti dall'altra: conseguentemente, la "non contestazione" o la "contestazione generica" di fatti allegati dalla controparte vale quale relevatio ab onere probandi e produce effetti vincolanti per il giudice che deve "astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e deve, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti" (v. Cassazione civile, sez. III, 05 marzo 2009, n. 5356). Secondo un orientamento si tratterebbe di un principio «di diuturna applicazione nelle controversie civili, di importanza essenziale per non rendere impossibile o comunque eccessivamente difficile l'onere probatorio delle parti ed in specie dell'attore, per evitare il compimento di attività inutili e quindi realizzare esigenze di semplificazione e di economia processuale». La ratio del principio di non contestazione, tenuto conto dell'architettura generale della legge 69/2009 e della dottrina suaccennata, va, dunque, ricercata nelle superiori esigenze di semplificazione del processo e di economia processuale, o anche, se si vuole, nella responsabilità o autorevolezza delle parti nell'allegazione dei fatti di causa. Non deve ignorarsi, peraltro, che la Cassazione più recente non ha esitato a ritenerlo protetto da rilievo costituzionale, quale strumento per garantire un "giusto processo". In particolare, Cass. civ., sez. trib., 24 gennaio 2007 n. 1540 ha affermato che il c.d. "principio di non contestazione" ha anche una diretta incidenza sul principio di ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost. "Questo non può essere inteso soltanto come monito acceleratorio rivolto al giudice in quanto soggetto del processo, ma soprattutto alle parti, che, specie nei processi dispositivi, devono responsabilmente collaborare alla ragionevole durata del processo, dando attuazione, per quanto in loro potere, al principio di economia processuale e perciò immediatamente delimitando, ove possibile, la materia realmente controversa". Ciò, invero, trova riscontro in altro autorevole orientamento che, già a suo tempo, avvisava che «dinanzi al magistrato non si va per tacere ma bensì per parlare, per far conoscere le proprie ragioni e i torti dell'avversario con dichiarazioni precise, positive e pertinenti alla lite». Per effetto dell'art. 115, comma I, c.p.c., dunque, nel ventaglio dei fatti introdotti nel giudizio, il giudice deve effettuare un distinguo: vanno a confluire nel thema probandum, infatti, solo i fatti "bisognosi di prova": tali non sono i fatti non contestati che, in quanto ammessi, sono provati. Il difetto di contestazione produce, quindi, un triplice effetto: un effetto per chi doveva contestare (e non l'ha fatto), un effetto per il deducente (colui che allega il fatto non contestato), un effetto per il giudice. Per la parte gravata dall'onere di contestazione, il principio comporta che i fatti allegati dalla parte avversaria (e non contestati o contestati genericamente) debbono essere considerati incontrovertibili e non richiedenti una specifica dimostrazione (si v. Cass. civ., sez. 2, sentenza n. 27596 del 20 novembre 2008, ove la Suprema Corte ha cassato la sentenza di merito che aveva respinto la domanda di accertamento dell'esistenza di una servitù di passaggio sul rilievo che gli attori non avevano allegato alcun fatto costitutivo del diritto stesso, senza tenere in adeguata considerazione che l'esistenza del diritto non era stata contestata dai convenuti e che l'unico oggetto del giudizio consisteva nello stabilirne l'estensione e le modalità di esercizio). Per il deducente: questo viene esonerato dall'onere della prova. Per il giudice, questi ha l'obbligo di ritenere il fatto provato senza svolgere istruttoria al riguardo. Per potersi assegnare alla contestazione un effettivo rilievo processuale devono, con essa, venire richiamate circostanze fattuali a tal fine pertinenti e significative: deve, cioè, trattarsi di una contestazione «specifica», il cui fulcro, tuttavia, va delimitato e circoscritto in ragione del fatto allegato. La contestazione deve, poi, essere "tempestiva" e tanto avviene quando essa interviene nella prima difesa utile (Cass. civ. 27 febbraio 2008 n. 5191; Cass. civ. 21 maggio 2008 n. 13079). Va condivisa sul punto la motivazione data dalle Sez. Un. 761 del 23 gennaio 2002. In detta decisione il Collegio Supremo spiega che il difetto di contestazione si coordina al potere di allegazione dei fatti e partecipa della sua natura, "sicchè simmetricamente soggiace agli stessi limiti apprestati per tale potere; in altre parole, considerato che l'identificazione del tema decisionale dipende in pari misura dall'allegazione e dall'estensione delle relative contestazioni,



generale principio dispositivo⁶ della prova, nemmeno potrà ritualmente valersi⁷ né giovare del conseguente esonero ovvero *alleggerimento* probatorio ai sensi ed agli effetti della norma appena sopra citata.

risulterebbe intrinsecamente contraddittorio ritenere che un sistema di preclusioni in ordine alla modificabilità di un tema siffatto operi poi diversamente rispetto all'uno o all'altro dei fattori della detta identificazione". Alcuno, peraltro, ha osservato che «la contestazione tardiva (vale a dire la contestazione successiva di un fatto originariamente incontestato), in quanto comportamento che può provenire esclusivamente dalla parte (che inizialmente non aveva contestato), può essere assimilata all'eccezione in senso stretto»: conseguentemente, in considerazione di quanto previsto dall'art. 345, comma II, c.p.c. la contestazione successiva di fatti rimasti incontestati nel giudizio di primo grado deve ritenersi inammissibile in appello. L'onere di contestazione, secondo la giurisprudenza anteriore alla legge 69/2009, involgeva solo i fatti cd. primari. Altri autori erano critici quanto a tale distinzione ed affermavano che il regime differenziato tra valore della non contestazione dei fatti principali e valore della non contestazione dei fatti secondari non reggesse poiché la non contestazione «opera allo stesso modo sia riguardo ai fatti principali che riguardo ai fatti secondari» (v. al riguardo, comunque, Cass. 17 aprile 2002, n. 5526, Foro it., 2002, I, 2017). La novella del 2009 non ha recepito la distinzione poiché, pur potendolo fare, non ha tenuto distinti i «fatti costitutivi della domanda» dagli altri, discorrendo tout court di «fatti non contestati» (differentemente da quanto avviene per gli artt. 167 o 702-bis, comma IV, c.p.c.). Ed, allora, deve ritenersi che la norma operi riguardo ad ogni fatto;

⁶ In tema di prova civile una circostanza dedotta da una parte può ritenersi pacifica se essa sia esplicitamente ammessa dalla controparte ovvero se questa -pur non contestandolo in modo specifico, abbia comunque improntato la propria difesa su circostanze ovvero argomentazioni incompatibili con il suo disconoscimento (cfr. Cassazione civile n. 23816/2010, 2699/2004 e da ultimo 10482/2001); ancora nel vigente ordinamento processuale i fatti allegati da una delle parti vanno considerati i pacifici - e quindi possono essere posti a fondamento della decisione- quando siano stati esplicitamente ammessi dalla controparte oppure quando questa, pur non avendoli espressamente contestati, abbia tuttavia assunto una posizione e ricostruzione difensiva assolutamente del tutto incompatibile con la loro negazione, così implicitamente ammettendone l'esistenza (cfr. Cassazione civile n. 5488/2006); la attuale normativa processualcivile, imponendo al convenuto l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte considera la non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio con effetti vincolanti per il Giudice il quale dovrà pertanto astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato dovendo pertanto ritenerlo sussistente e provato cfr. Cassazione civile 10031/2004. Cfr. Cass. SSUU n. 11353/2004 i dati fattuali, interessanti sotto diverso profilo la domanda attrice, devono tutti essere esplicitati in modo esaustivo, o in quanto fondativi del diritto fatto valere in giudizio ovvero in quanto volti ad introdurre nel giudizio stesso circostanze di mera rilevanza istruttoria, non potendosi negare la necessaria circolarità, per quanto attiene al rito del lavoro, tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova; circolarità affermata - come è opportuno ribadire ancora una volta - dal combinato disposto dell'art. 414, nn. 4 e 5, e dall'art. 416, 3° comma, c.p.c. (cfr. al riguardo Cassazione 5526/2002). Il principio di non contestazione, invero, opera tra parti, entrambe presenti nel giudizio, in relazione a fatti che siano stati chiaramente esposti da una parte, e non siano stati contestati dalla controparte, che pure ne abbia avuto l'opportunità. La parte che lo invochi, pertanto, in sede di impugnazione è gravata dell'onere di indicare specificamente in quale parte dell'incartamento processuale il fatto sia stato esposto, al fine di consentire al giudice di verificare la chiarezza dell'esposizione, e se la controparte abbia avuto occasione di replicare (Cass. n. 31619/2018). Il principio di non contestazione, di matrice giurisprudenziale, e poi confluito all'intero dell'art. 115 c.p.c., costituisce un meccanismo di semplificazione processuale, per cui la parte gravata dall'onere della prova, in presenza della non contestazione della controparte, non deve provare i fatti costitutivi del proprio diritto (se attore) o quelli posti a fondamento delle proprie eccezioni (se convenuto). Anche al processo tributario - caratterizzato, al pari di quello civile, dalla necessità della difesa tecnica e da un sistema di preclusioni, nonché dal rinvio alle norme del codice di procedura civile, in quanto compatibili - è applicabile il principio generale di non contestazione che informa il sistema processuale civile (con il relativo corollario del dovere del giudice di ritenere non bisognevoli di prova i fatti non espressamente contestati), il quale trova fondamento non solo negli artt. 167 e 416 cod. proc. civ., ma anche nel carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena, nella generale organizzazione per preclusioni successive, che caratterizza in misura maggiore o minore ogni sistema processuale, nel dovere di lealtà e di probità previsto dall'art. 88 cod. proc. civ., il quale impone alle parti di collaborare fin dall'inizio a circoscrivere la materia effettivamente controversa, e nel generale principio di economia che deve sempre informare il processo, soprattutto alla luce del novellato art. 111 Cost. Né assumono alcun rilievo, in contrario, le peculiarità del processo tributario, quali il carattere eminentemente documentale dell'istruttoria e l'inapplicabilità della disciplina dell'equa ripartizione per violazione del termine di ragionevole durata del processo (cfr. Cass.Civ., sez. 5, 24 gennaio 2007, n. 1540; più recentemente Cass.Civ., sez. 5, 18 maggio 2018, n. 12287, che lo limita, attesta l'indisponibilità dei diritti controversi, esclusivamente ai profili probatori del fatto non contestato e sempre che il giudice, in base alle risultanze ritualmente assunte nel processo, non ritenga di escluderne l'esistenza; cfr. Cass. n. 23710/2018).

Da qui l'impossibilità di contestare o richiedere prova - oltre i termini preclusivi stabiliti dal codice di rito - su fatti non allegati nonché su circostanze che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano stati esplicitati in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo del giudizio (cfr. in argomento tra le altre: Cassazione 2802/2003 cit.; 5526/2002 cit.; 15920/2000). ai poteri istruttori del giudice del lavoro il carattere discrezionale, detti poteri - proprio perché funzionalizzati al contemperamento del principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale - non possono mai essere esercitati in modo arbitrario. Ne consegue che il giudice - in ossequio a quanto prescritto dall'art. 134 c.p.c. ed al disposto di cui all'art. 111, 1° comma, Cost. sul "giusto processo regolato dalla legge" - deve esplicitare le ragioni per le quali reputa di far ricorso all'uso dei poteri istruttori o, nonostante la specifica richiesta di una della parti, ritiene, invece, di non farvi ricorso (cfr. al riguardo tra



Infatti **CP_1** ha evidenziato che il sopralluogo si era tenuto in data 02/05/2017, i tecnici dell' **Parte_4** non riscontravano alcuna problematica di quelle riferite dal sig. **Parte_1**, anzi constatavano il difetto di manutenzione ordinaria da parte degli opponenti conduttori, non rispettando gli obblighi previsti dall'art. 7 del contratto di locazione.

In particolare, i tecnici evidenziavano che *due passi d'acqua perdevano acqua e causavano l'ingiallimento dei sanitari, stesso problema presentava il miscelatore della vasca da bagno; - anche i filtri risultavano sporchi, ma il flusso dell'acqua risultava normale, non di colore giallo, privo di ruggine* (all.7).

Inoltre **CP_1** riferiva di avere ordinato all'arch. **Persona_2** di recarsi presso l'immobile e preparare un resoconto dettagliato delle condizioni dell'appartamento. Nonostante i numerosi tentativi di sopralluogo, l'arch. **Per_2** non sarebbe riuscito ad accedere all'immobile di via (all.8 -9).

In ogni caso è dato oggettivo e pacifico in atti anche e riconosciuto (in sede audizione personale ex artt. 116 e 117 cpc del **Parte_1** all'udienza del 14/03/2023 *...non contesto che, in quella sede, ho rilasciato alla Proprietà tre mazzi di chiavi. Peraltro, avevo comunque lasciato anche qualcosa di vecchio nell'appartamento...*) che solo in data 07/06/2019 sono state effettivamente riconsegnate alla proprietà i tre mazzi di chiavi dell'immobile di proprietà della **Controparte_1**.

La Cassazione ricorda che per giurisprudenza consolidata, la consegna al locatore da parte del conduttore delle chiavi dell'immobile locato, costituisce condotta idonea (produttiva di effetti impeditivi anche della "mora solvendi" ex art. 1220 c.c.: cfr. Corte cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 1337 del 20/01/2011) a consentire la reimmersione del primo nel possesso del bene, e dunque condotta apprezzabile come adempimento soddisfacente della obbligazione "ex contractu" avente ad oggetto la restituzione del bene posta a carico del conduttore ex art. 1590 c.c. (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 5270 del 05/06/1996; id. Sez. 3, Sentenza n.

le altre: Cassazione 8220/2003; 4180/2003; 6531/2003; 3026/1999; 310/1998). Gli stessi poteri di ufficio del giudice in materia di ammissione dei mezzi di prova sono ad esercitare pur sempre con limitato riferimento ai fatti comunque allegate dalle parti oppure emersi nel processo a seguito di contraddittorio tra le parti stesse (Cassazione SSUU n. 8202/2005) con esclusione quindi di supienze di eventuali decadenze o inerzie istruttorie;

⁷ Cfr. Cass. SSUU (sentenza 23.01.2002 n. 761), la quale ha ritenuto che il difetto di contestazione «rende inutile provare il fatto, poiché non controverso (...) vincolando il giudice a tenerne conto senza alcuna necessità di convincersi della sua esistenza» (in senso conforme vds. Cass. III civ. 05.03.2009 n. 5356). Più di recente, la Suprema Corte ha anche sancito che: «l'attuale formulazione dell'art. 115 c.p.c. (legge n. 69/2009), statuisce che il Giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti e i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita» (cfr. Cass. I civ. 21.01.2015 n. 1045).



5841 del 24/03/2004 che equipara la consegna delle chiavi alla incondizionata messa a disposizione del bene; id. Sez. 3, Sentenza n. 550 del 17/01/2012). Precisa anche che «altra questione -che attiene esclusivamente al piano della valutazione del merito delle risultanze istruttorie- è quella dell'accertamento in concreto se, con la consegna ovvero messa a disposizione **delle chiavi** dell'immobile (messa a disposizione delle chiavi questa, peraltro nemmeno avvenuta da parte *Parte_1* prima del 07/06/2019 nella fattispecie in esame come ammesso dallo steso opponente ex-conduttore) possa effettivamente ritenersi immesso il locatore nella piena disponibilità e godimento dell'immobile. Ed infatti l'obbligazione di restituzione dell'immobile locato, posta a carico del conduttore dall'art. 1590 cod.civ., non si esaurisce in una qualsiasi generica messa a disposizione delle chiavi, ma richiede, per il suo esatto adempimento, un'attività consistente in una "incondizionata" restituzione del bene, vale a dire in un'effettiva immissione dell'immobile nella sfera di concreta disponibilità del locatore (cfr. Corte cass. Sez. 3 n. 5841 del 24 marzo 2004; id. Sez. 3 n. 5270 del 5 giugno 1996; id. Sez. 3, Sentenza n. 8616 del 12/04/2006).

Quanto sopra in premessa, atteso che rispetto al maggior credito di parte opposta *CP_1* (vantato dalla locatrice *CP_1* per canoni impagati ed oneri accessori non corrisposti dalla parte conduttrice *Parte_1*) dovrà portarsi in compensazione il (minor) credito restitutorio vantato dagli opposenti in relazione al deposito cauzionale dagli stessi versato (e pari ad €2.750,00) tuttora trattenuto dalla opposta *Controparte_1* oltre agli interessi maturati sulla quota capitale (la cui entità indicata in udienza da *CP_1* non è stata contestata dalla controparte), in parziale accoglimento della opposizione proposta dalle parti ricorrenti <<previa revoca, ad ogni effetto di legge, del decreto ingiuntivo emesso al n. 10591/2022 dal Tribunale di Milano in data 16-25/06/2022 (RG n. 10803/2022)>> condanna le parti opposenti/ricorrenti *Parte_1* , nato a Saronno, il 03.07.1973, Anzichè [...] *Parte_2* , nata a Milano, il 26.05.1983 e *Parte_3* nata a Mazzarino il 16.05.1950, in solido tra loro, al pagamento in favore della parte opposta *CP_1* [...] (C.F. *P.IVA_1* , del *minore* importo complessivo di €#23.598,12#, oltre agli interessi dovuti nella misura di legge maturati e maturandi sino al saldo effettivo. In ragione dell'esito del giudizio e del principio della soccombenza (*nel caso di specie parziale reciproca*), le spese legali di lite e di procedura sono disciplinate come in



dispositivo, cui in questa sede si rinvia tenuto conto del valore della causa e della applicazione di tutti i parametri di cui alla tabella del D.M. attualmente vigente.

Quanto sopra in premessa, in fatto, in diritto ed in motivazione⁸ il Tribunale Civile e Penale di Milano provvede come in dispositivo.

Ogni altra, ulteriore e diversa questione, in rito ed in merito⁹, deve ritenersi allo stato assorbita¹⁰.

⁸ Deve richiamarsi nel resto il principio di diritto ex Cass. SS.UU. n. 642/2015 secondo cui nel processo civile (ed anche in quello tributario in virtù di quanto disposto dal D Lgs 546/1992 art. 1 comma n. 2) non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata. E' inoltre da escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti". Cfr. ratio espressa anche dalla pronuncia della Suprema Corte con. Sent. SS.UU. n. 642/2015 secondo cui non può trascurarsi la copiosa giurisprudenza secondo la quale la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 cpc n. 4, e l'osservanza degli artt. 115 e 116 cpc non richiedono che il giudice del merito dia conto di tutte le prove dedotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente e necessario che egli esponga in maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione (v. tra numerosissime Cass. 22801/2009), dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata (tra le moltissime v. Cass. nn. 17145 del 2006 e 2272/2007), nonchè la giurisprudenza secondo la quale anche la motivazione in forma sintetica è idonea a suffragare il convincimento in fatto, non costituendo vizio di omessa o insufficiente motivazione deducibile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 cpc n. 5, n. 5, la ridotta estensione della sentenza ed essendo sufficiente che nella motivazione del provvedimento risulti esplicitato, ancorchè sinteticamente, l'iter logico-giuridico seguito dal giudice per pervenire alla decisione (v. Cass. n. 15489 del 2007). Peraltro, già nei decenni trascorsi la giurisprudenza di legittimità aveva dato una lettura informale e funzionale della sentenza, meglio, della sua motivazione, affermando, nell'ottica della semplificazione e dello "snellimento" del lavoro del giudice, pur senza sacrificare chiarezza e precisione, che non è viziata per omessa o insufficiente motivazione la sentenza stesa su modulo predisposto, quando questo sia stato utilizzato o adattato in maniera tale che la motivazione ne risulti aderente alla concretezza del caso deciso, con gli opportuni specifici riferimenti agli elementi di fatto che lo caratterizzano (v. anche Cass. 1570/1984 e 275/1995 e 24508/2006).

⁹ Cfr. art. 118, I comma ultima parte, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile;

¹⁰ Cfr. Suprema Corte di Cassazione sentenza n. 11547/2013 secondo cui la figura dell'assorbimento, che esclude il vizio di omessa pronuncia, ricorre, quando la decisione sulla domanda cd. assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, che con la pronuncia sulla domanda cd. assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, e, in senso improprio, come nel caso in esame, quando la decisione cd. assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande; non rientra tra le ipotesi di assorbimento la situazione in cui la decisione adottata non esclude la necessità, né la possibilità di pronunciare sulle altre questioni prospettate dalla parte, la quale conserva interesse alla decisione sulle stesse (Cass. 7663/2012 e 264/2006). Infatti, il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine ad una domanda che richieda una pronuncia di accoglimento o di rigetto, e va escluso ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita o di un suo assorbimento in altre statuizioni. Occorre in premessa ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel motivare "*concisamente*" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere; ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. Ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014);



---P.Q.M.---

Il Tribunale Civile e Penale di Milano, in composizione monocratica nel procedimento al R.G. n. 38007/2022, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, così provvede e dispone:

-In parziale accoglimento della opposizione proposta dalle parti ricorrenti <<previa revoca, ad ogni effetto di legge, del decreto ingiuntivo emesso al n. 10591/2022 dal Tribunale di Milano in data 16-25/06/2022 (RG n. 10803/2022)>> condanna le parti opposenti/ricorrenti *Parte_1*, nato a Saronno, il 03.07.1973, [...]

***Parte_2*, nata a Milano, il 26.05.1983 e *Parte_3*, nata a Mazzarino il 16.05.1950 C.F. *C.F._3*, in solido tra loro, al pagamento in favore della parte opposta *Controparte_1* (C.F. *P.IVA_1*, del minore importo complessivo di €#23.598,12#, oltre agli interessi dovuti nella misura di legge maturati e maturandi sino al saldo effettivo;**

-Rigetta e disattende tutte le altre domande ed eccezioni proposte e formulate e non già qui espressamente accolte;

-Dispone la compensazione tra le parti costituite delle spese legali di procedura nella misura di metà;

-Condanna le parti ricorrenti/opponenti alla refusione, in favore della controparte *Controparte_1*, della residua quota di metà (un mezzo) delle spese legali della presente procedura quota questa qui di seguito direttamente liquidata in complessivi €#1.980,00# per compensi professionali, oltre IVA e CPA nella misura di legge ed oltre la percentuale del 15% a titolo di rimborso dovuto per le spese forfettarie;

-Sentenza *provvisoriamente* esecutiva *ex lege*;

-Visto l'art. 429, I comma seconda parte, del c.p.c. ed attesa la ricorrenza dei presupposti di legge, si fissa il termine di giorni 60 per il deposito della motivazione della sentenza.

-Sentenza pubblicata mediante redazione in udienza ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in Cancelleria.

-Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza.

Milano, così deciso il 05/12/2023.

**Il Giudice
Dott. Jacopo Blandini**

